

시설종합관리 용역계약서

계약자	발주처	한국방송광고공사 광주지사		
		광주광역시 남구 주월동 1274-2번지		
계약 상대자	계약 상대자	상 호 : / 법인등록번호 주 소 : (전화) 대표자 :		
	용역명	한국방송광고공사 광주지사 시설종합관리 용역		
계약 내용	계약금액	금 원정 (₩ / 부가세포함)	계약 보증금	계약금액의 20%
	계약기간	2011. 3. 01 ~ 2011. 12. 31 (10개월)	지체 상금	1,000분의 2.5
한국방송광고공사 광주지사 계약담당자와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의한 위의 용역계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 한 후 각각 1통씩 보관한다. 불 임 1. 시설종합관리 용역계약서 2. [위탁관리 장비 및 비품 인수인계서] 각 1부 2011년 2 월 일				
발 주 처(갑)		계약상대자(을)		
한국방송광고공사 광주지사 사 장 양 휘 부 계약담당자, 광주지사장 국 승 일(인)		○○○○○○주식회사 대표자 (인)		

[한국방송광고공사 광주지사 사옥] 시설종합관리 용역계약서

한국방송광고공사 광주지사 (“발주처”)와 [] (“계약상대자”)는 [한국방송광고공사 광주지사 사옥] 시설종합관리용역과 관련하여 다음과 같이 합의하고 이 계약을 체결한다.

제1장 공통사항

제1조(목적)

이 계약은 발주처(“갑”)가 [한국방송광고공사 광주지사 사옥] 시설을 효율적으로 관리하기 위하여 계약당사자(“을”)에게 시설종합관리용역을 제공해 줄 것을 의뢰하고, “을”이 “갑”에게 시설종합관리용역을 제공하는 것과 관련하여 필요한 제반사항 및 양 당사자간의 권리의무를 정함에 그 목적이 있다.

제2조(용역의 대상물 및 범위)

①이 계약에 의한 시설종합관리용역의 대상물은 계약기간 중에 설치된 시설물을 포함하여 하기의 시설물로 한다.

1. 시설물 : 한국방송광고공사 광주지사 사옥 및 부대시설 일체
2. 소재지 및 건물명 : 광주광역시
3. 규모 : 지하 [1]층~지상 [7]층(대지면적 697.9㎡, 건물 연면적 3,697.76㎡)

②“을”이 이 계약에 의하여 수행해야 할 시설종합관리용역의 범위는 다음과 같으며 세부 과업내용은 첨부한 과업지시서에서 정한다.

1. 시설물 관리(전기, 통신, 냉·난방, 기계, 급·배수, 소방·방재 등)
2. 시설물 경비(안내 및 주차관리 포함)
3. 청소, 방역, 조경관리
4. 기타 “갑”이 시설관리에 필요하다고 판단하여 “을”에게 요청한 사항

제3조(계약기간)

이 계약의 계약기간은 [2011. 3. 1]부터 [2011.12.31]까지로 한다. 단, 계약기간 만료일 2개월 전까지 각 당사자의 서면에 의한 갱신거절의 의사표시가 없는 경우에 이 계약과 동일한 조건으로 1년간 자동 연장되며 자동연장기간은 총 [3]년을 초과하지 못한다.

제4조(근로자의 배치 등)

- ①“을”은 본 용역 업무를 수행하는데 필요한 소요인원(“근로자”)을 총 [8]명으로 하며, 본 용역 업무의 성실한 이행을 위하여 근로자의 근무배치계획서를 작성하여 사전에 “갑”에게 제출한 후 이에 따라 근로자를 배치·관리한다. 그 배치를 변경하는 경우에도 또한 같다.
- ②“을”은 근로자의 인력관리 조직표와 인사 관련서류(주민등록등본, 이력서, 신원증명서, 각종 자격증 등)를 비치하며 “갑”이 요청하는 경우 즉시 이를 제출하여야 한다.
- ③“갑”은 “을”의 근로자에 대한 인원배치에 조정이 필요하다고 판단할 경우에 “을”에게 배치조정을 요구할 수 있으며 “을”은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ④“을”이 이 계약이행을 위하여 근로자를 신규 투입할 때에는 신분이 확실하고 건강한 자(남자의 경우 병역을 필하거나 면제자)로서 반드시 사전에 “갑”과 협의한 후 투입하여야 한다.
- ⑤“을”은 근로자에 대하여 결원이 발생하였을 경우에는 “갑”에게 즉시 서면으로 통보하고 지체 없이 이를 보충하여야 하며 업무대행자 지정 등 본 용역 업무수행에 공백이 생기지 않도록 조치하여야 한다.
- ⑥다음의 경우에는 결원으로 보지 아니한다. 이 경우에 “을”은 본 용역 업무수행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.
 1. 예비군과 민방위 관련 훈련 및 교육소집자
 2. 법적 선임 기술자격소지자에 대한 법정교육 및 훈련소집자
 3. 근로기준법에 의한 유급휴일 또는 유급휴무자
 4. 산업재해보상보험법에 의한 병가자
 5. 각종 국경일, 공휴일의 휴무자
 6. 기타 법령에 의하거나 “을”의 신고에 의하여 “갑”이 인정하는 경우

제5조(근로자의 자격 등)

- ①“을”은 본 용역 업무를 수행함에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 투입하며, 본 용역 업무분야별 근로자 세부자격조건은 첨부한 과업지시서에서 정한다.
- ②“갑”은 “을”의 근로자 중 본 용역 업무수행에 부적격 또는 부적당하다고 인정되는 자가 있을 경우에 “을”에게 그 사유를 통보하고 교체 등의 조치를 요구할 수 있으며 “을”은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ③“을”은 본 용역 업무수행에 필요한 자격요건을 충족하지 못한 근로자로 인해서 발생하는 일체의 문제점(기기조작 및 응급상황 대처미숙 등으로 인한 사고의 발생 등을 포함)에 대해서는 “을”의 책임으로 한다.

제6조(근로자의 고용계약 등)

- ①“을”은 자기 책임 하에 근로자를 직접 고용하여 지휘·감독하여야 하며, 근로자와 체

결한 근로계약의 불이행 및 노동관계 법령의 준수위반에 대한 법적 책임을 부담한다.

②“을”은 근로자의 신규채용 및 해고 시 발생하는 사항에 대하여 사용자로서의 의무와 사업주로서의 모든 책임을 부담한다.

③“을”은 근로자와 고용계약을 체결할 경우 최저임금법에 의하여 노동부 장관이 고시한 최저임금액 미만으로 계약할 수 없다.

④“을”은 “갑”의 근무지에서 근무하는 근로자에게 계약내역에서 정한 노무비 및 복리후생비 등을 “갑”이 인정할 만한 정당한 사유 없이 감액 지급할 수 없다.

제7조(성실 및 협조의무)

①“을”은 본 용역 업무를 수행함에 있어 제반 관계법령 및 “갑”이 시행하는 제반규정을 준수하고 계약사항 또는 과업지시서에 따라 스스로 업무처리계획을 수립하여 시행한다.

②“을”은 근로자에 대한 지도·감독과 관련 직무교육(서비스 등) 및 전문위탁교육을 받도록 하는 등 교육훈련을 충분히 실시하여 인력의 효율성을 높이고 용역 대상물에 대한 선량한 관리자로서의 주의의무를 가지고 성실하게 용역 업무를 수행하여야 한다.

③“을”은 시설관리에 관한 “갑”의 지시·감독사항을 준수하고 용역 대상물을 언제나 완전한 상태로 유지, 보전하기 위하여 공휴일을 포함하여 일일 24시간 단절됨이 없이 기능이 유지되도록 하여야 한다.

④이 계약체결 후 본 용역 업무수행과 관련된 법령이 제정, 개정, 또는 변경되었을 경우에 “을”은 이에 따라야 한다.

⑤“을”은 “갑”의 사전 동의를 얻어 근로자의 복장을 정하고 건물 내에서는 전 근로자에게 통일된 복장을 착용케 하여 본 용역 업무에 종사하는 자로서 품위를 유지하고 타인과 구별되도록 하여야 한다.

⑥“갑”이 필요하다고 인정할 때에는 용역수행의 대가의 산정 및 본 용역 업무수행과 관련한 자료 내지 정보제공, 관계 임직원의 면담·회합 등을 요청할 수 있고 “을”은 “갑”의 요청에 성실히 응하여야 한다.

⑦“갑”은 본 용역 업무수행을 위하여 건물 내의 사무실, 창고를 “을”에게 제공한다.

제8조(근무계획 등)

①“을”은 본 용역 업무분야별로 일일, 주간, 월간계획표를 작성하여 사전에 “갑”의 승인을 받아 본 용역 업무를 수행한다.

②“을”은 본 용역 업무분야별로 일보는 익일 오전 09:00까지, 주보는 매주 월요일 10:00까지, 월보는 익월 3일까지 “갑”이 정하는 담당부서에 제출한다.

③근무보고서의 서식은 미리 “을”이 작성하여 “갑”의 사전승인을 받아야 하며, “갑”은 “을”에게 언제라도 용역업무의 처리상황 보고 및 자료제출을 요구할 수 있다.

④“을”은 “갑”의 요구에 따라 휴일근무를 실시한 경우에 업무공백을 최소화할 수

있는 기간을 정하여 대휴를 실시할 수 있다. 대휴실시에 관한 사항은 별도로 기록하여 보관하여야 한다.

제9조(시설관리장비 등 비치)

①“을”은 이 계약체결일 현재의 시설관리장비 명세서를 작성하여 “갑”에게 제출하여야 하며, 계약기간 중 시설관리장비 명세서의 변경이 필요한 경우에 “갑”의 사전서면 승인을 얻어 그 명세서를 변경할 수 있다, 이 경우 장비의 평가 및 감가상각비에 관한 기준은 “갑”이 정하는 바에 의한다.

②“을”은 본 용역 업무착수와 동시에 근로자의 근무규정 및 각종 설비의 운용을 위한 지침서를 각 2통씩 작성하여 1통은 “갑”에게 제출하고 1통은 해당 분야별로 구분하여 관련현장에 비치하여야 한다.

제10조(용역료)

①“을”이 이 계약에 따라 “갑”에게 제공하는 용역수행의 대가인 계약금액(“용역료”)는 근로자의 급료, 수당, 퇴직충당금 등 노무비와, 복리후생비, 보험료, 국민연금, 제세공과금 등 일체의 비용을 포함한다.

②용역료는 1년 단위로 산정되며, 최초연도 연간 용역료는 []원(부가가치세 포함)이며 익년도 연간 용역료는 “갑” 예산의 범위 내에서 당해연도 연간 용역료에 시중 노임단가변동을 및 낙찰률을 적용하여 산정한다.

③“갑”은 “을”에게 12개월간 용역료를 12개월로 균등 분할하여 매월 지급하며 월 단위 이하의 용역료는 당월 용역료를 일할 정산한다.

④“을”은 당월의 용역료(일할 정산한 용역료 포함)를 당월 말일을 기준으로 10일전까지 “갑”에게 청구하고 “갑”은 “을”의 청구에 특별한 하자가 없을 경우 청구를 받은 날로부터 당월말일까지 용역료를 지급한다.

⑤“갑”이 지급기한까지 용역료를 지급하지 아니한 경우에, “갑”은 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 대해 미지급금액에 대하여 은행의 일반자금대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 지연손해금으로 “을”에게 지급한다.

⑥“을”이 본 용역 업무수행을 지체한 경우에, “을”은 지체일수에 연간 용역료에 대하여 1000분의 2.5를 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 “갑”에게 지급한다.

⑦“갑”은 “을”이 근로자에게 지급해야 할 인건비 등을 정당하게 지급하지 않아 본 용역 업무수행에 지장을 초래한 경우에 용역료에서 해당금액을 차감하여 해당 근로자에게 지불할 수 있다.

제11조(용역료의 조정)

①“갑”은 “을”이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 월간 용역료에서 하기에서 정하는 금액을 감액할 수 있다.

1. 용역업무가 중단된 경우

총 근로자가 당월 용역 업무수행에 투입할 총 근로시간 대비 용역업무가 중단됨에 따라 근로자가 당월 용역 업무에 투입되지 못한 시간의 비율을 월간 용역료에 곱하여 산정한 금액

2. 근로자별 월평균 결원율이 100분의 3을 초과하거나 “갑”의 사전승인 없이 근로자가 근무지를 무단이탈한 경우

해당 근로자를 결근근로자로 보아 총 근로자수 대비 결근근로자수의 비율을 월간 용역료에 곱하여 산정한 금액

②이 계약체결 후 건물 내 입주자의 증감으로 “을”의 장비 내지 근로자의 증감이 필요하거나 근로자의 증감이 있는 경우에, 양 당사자가 합의하여 용역료를 조정할 수 있다.

③이 계약체결 후 “을”이 계약내용을 위반하거나 용역료가 적정금액보다 과다하게 계상되었거나 감사기관 등으로부터 과도하게 계상되었다고 지적되었을 경우에, “갑”은 그에 대하여 감액, 환수 또는 정산조치를 할 수 있으며 “을”은 이를 수용하여야 한다.

제12조(관리점검 등)

①“을”은 시설종합관리계획을 정기적으로 수립하고 관리점검자를 임명한 후 일일점검을 실시하여 그 결과를 문서로 “갑”에게 제출하며, 점검결과 후 위해가 발생할 우려가 있다고 인정될 경우 그에 필요한 조치를 취하고 그 결과를 즉시 “갑”에게 통보한다.

②긴급 또는 예측할 수 없었던 사태의 발생으로 건물내의 시설에 대하여 응급조치가 필요한 경우에, “을”은 자신의 책임 하에 즉시 필요한 모든 조치를 취하고 그 결과를 즉시 “갑”에게 통보한다.

제13조(이행점검 등)

①“갑”은 본 용역 업무수행에 대한 이행점검을 “갑” 산하 담당부서에 위임할 수 있다.

②“갑”은 필요한 경우 “을”의 본 용역업무 전반에 대하여 점검을 할 수 있으며 “을”은 이에 응하여야 한다.

③“갑”은 제2항의 규정에 따른 점검결과에 따라 시정지시, 경고조치, 상벌요구 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, “을”은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제14조(금지사항)

“을” 또는 “을”의 근로자는 건물 내에서 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 입주자로부터 고장 및 수리 기타 신고를 접수한 후 이를 해태하거나 지연하는 등 건물 내 입주자의 업무에 지장이나 불편을 초래하는 행위
2. 사전허가 없이 출입금지구역에 출입하는 행위
3. 근무 중 음주 등 근무를 태만히 하거나 풍기문란 등 행실이 바르지 못한 행위
4. 건물 내에서 습득한 문서 또는 물품을 “갑”에게 신고하지 않는 행위

5. 건물 내에서 소란한 행동을 하거나 규정된 복장을 착용하지 아니한 행위
6. 직무상 필요한 경우를 제외하고 건물내의 설비현황을 외부에 누설하는 행위
7. 행사진행을 방해하거나 기타 “갑”이 금지하는 행위

제15조(비밀유지)

- ①“을”은 계약기간 및 계약기간 종료 후에도 이 계약을 통해 얻은 정보, 기술지식, 자료 등(통칭하여 “비밀정보”)을 제3자에게 누설하거나 본 용역업무 이외의 목적으로 이용해서는 아니 되며, 근로자에 대하여도 이를 준수토록 조치하여야 한다.
- ②이 계약이 종료된 후에 “갑”이 비밀정보의 반환 또는 파기를 요청한 경우에 “을”은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제16조(계약이행보증금)

- ①“을”은 이 계약체결일에 이 계약의 이행을 보증하기 위하여 총 연간 용역료의 100분의 20에 해당하는 금액이나 “갑”이 사전에 승인하는 조건으로 계약이행보증계약을 체결하고 교부받은 계약이행보증보험증권을 “갑”에게 제출하며, 계약기간이 연장된 경우에 보험기간을 계약기간과 동일하게 연장하여야 한다.
- ②“을”이 정당한 사유 없이 계약상 의무를 이행하지 아니한 때에는 전항의 계약이행보증금은 제18조의 손해배상과 별도로 위약벌로써 “갑”에게 귀속한다.
- ③제2항의 사유가 발생하지 아니하고 이 계약이 종료된 경우에 “갑”은 제1항의 계약이행보증금이나 계약이행보증보험증권을 “을”에게 반환한다.

제17조(계약해지 등)

- ①이 계약기간이 만료되면 이 계약에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 계약은 자동 종료된다.
- ②각 당사자는 2개월 전 상대방에 대한 서면통지로 이 계약을 해지할 수 있다. 단, 해지당사자는 상대방에게 최초 연도 연간 용역료의 100분의 25에 해당하는 금액을 지급하여야 한다.
- ③“을” 또는 그 근로자가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 “갑”은 이 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있으며 이 계약해지 전후에 걸쳐 “을”에게 일체의 배상책임을 부담하지 아니한다.
 1. 건물 기밀을 누설하거나 행사를 방해 또는 지연케 하였을 때
 2. 건물내의 문서 또는 물품을 “갑”의 사전 서면승인 없이 반출 또는 훼손하였을 때
 3. 선량한 관리자로서의 주의의무를 위반하여 “갑” 또는 제3자의 재산상 손실을 초래하거나 인명피해 등 중대한 사고를 야기하였을 때
 4. 노사분규로 인하여 시설관리운영에 지장을 초래하였을 때
 5. 금지행위를 위반하여 “갑”으로부터 시정요구를 받고도 이를 시정하지 않았을 때

6. 이 계약 및 과업지시서 등의 조항을 위반 또는 불이행하였을 때
7. 부도덕한 행위로 인하여 “갑”의 대외 이미지 실추 등의 사유가 발생하였을 때
8. 부도, 거래정지, 영업정지, 면허취소, 파산, 회생 등에 처한 경우
9. 정당한 사유 없이 본 용역 업무수행에 착수하지 아니하거나 1개월 이상 본 용역업무 수행을 중단한 경우
10. 기타 본 용역업무의 지속적인 수행이 부적당하다고 “갑”이 인정할만한 상당한 사유가 발생하였을 때

④태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭등 기타 당사자의 합리적인 통제범위를 벗어난 사유(통칭하여 “불가항력”)로 “을”이 본 용역 업무를 정상적으로 수행하기 곤란하거나 관계법령의 개폐, “갑”의 예산 및 사업영역 조정, “갑”의 해산 등의 사유가 발생할 경우에, “갑”은 “을”에게 계약내용의 수정 또는 변경을 요청할 수 있다.

⑤제4항의 규정에 따라 계약내용의 수정 또는 변경요청이 있었으나 수정 또는 변경되지 아니한 경우에, “갑”은 이 계약을 즉시 해지할 수 있다.

⑥전항의 규정에 따라 자동종료 내지 해지로 인하여 이 계약이 종료된 경우에, “을”은 차기 업체가 선정되어 인수인계를 마칠 때까지 신의성실의 원칙에 따라 본 용역 업무를 수행하여야 한다. 단, 그 기간은 3개월 이내를 원칙으로 하되 양 당사자가 합의하여 조정할 수 있다.

⑦본조의 규정에 따라 “을”이 본 용역 업무수행을 종료한 경우에, “을”은 “갑”으로부터 지급받은 공구 및 자재를 목록에 의거하여 반납하며 최종 용역료 지급전까지 시설장비 별 인수인계서 2부를 작성하여 제출하여야 하고 “갑”은 최종 인수인계를 마칠 때까지 “을”의 소유물에 대한 반출을 제한할 수 있다.

제18조(손해배상)

①다음 각 호의 1의 사유가 발생하여 용역대상 시설물, “갑” 또는 제3자에게 손해(영업손실 포함)가 발생한 경우에, “을”은 이에 대한 손해를 배상하여야 한다.

1. “을”의 근로자와 체결한 근로계약의 불이행 및 노동관계 법령의 준수위반
2. “을”의 근로자의 노동쟁의, 파업, 태업 등 쟁의행위
3. “을” 또는 “을”의 근로자의 귀책사유로 인하여 발생한 안전 등 제반사고 또는 “갑”의 건물 또는 시설, 비품 및 입주자, 출입자에게 손해를 초래한 경우
4. “갑”이 대체인력을 투입하기 전에 “을”의 일방적인 계약파기 및 인력철회수로 건물운영에 차질을 초래한 경우
5. “을” 또는 “을”의 근로자의 귀책사유로 인하여 외부기관으로부터 “갑”에게 과태료, 벌금 등이 부과되거나 행정처분을 받게 한 경우
6. “을” 또는 “을”의 근로자가 이 계약내용을 위반한 경우

②“을” 또는 “을”의 근로자의 제1항 각 호의 사유로 인하여 “갑”이 우선배상을 해야 할 경우가 발생하였을 때, “갑”은 “을”에게 지급하여야 할 용역료에서 배상액에 상당

하는 금액을 우선 상계 처리할 수 있으며 부족액은 “을”이 변상하여야 한다.

③본 용역 업무수행에 제3자의 권리를 사용할 때에는 “을”이 그 사용에 관한 일체의 책임을 부담한다.

④“을”이 본 용역 업무를 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하거나 기타 법령을 위반하였음을 이유로 제3자가 “갑” 또는 “갑”의 임직원을 상대로 손해배상청구, 소송, 이의제기를 하거나 기타 불이익한 행정처분 등을 내리는 경우에, “을”이 이를 책임지고 해결하며 “갑” 또는 “갑”의 임직원에게 아무런 피해가 없도록 하여야 한다.

제19조(보험가입)

①“을”은 이 계약체결일로부터 15일 이내에 이 계약의 이행과정에서 발생이 예상되는 각종 사고 및 모든 손해를 담보하기 위하여 자신의 비용으로 산업재해보험 외에 “갑” 및 제3자의 인적·물적 피해에 대한 손해에 대하여 총 연간 용역료 이상을 보상하는 배상책임보험에 “갑”이 사전에 승인하는 조건으로 가입하고 가입사실증명서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

②“갑”이 이 계약에 따라 손해배상 등의 지급을 청구한 날로부터 “을”이 7일 이내에 지급하지 않는 경우에, “갑”은 제1항의 규정에 따라 교부받은 보험증서를 보험회사에 제출하고 보험금을 청구할 수 있다.

제20조(채권양도 등 제한)

①“을”은 “갑”의 사전 서면동의 없이 이 계약상의 지위 및 권리의무를 제3자에게 양도하거나 질권을 설정하는 등 일체의 처분행위를 하지 못한다.

②“을”은 “갑”의 사전 서면동의 없이 이 계약에 따라 행할 용역의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁하거나 하도급을 할 수 없다.

제21조(노사분규 등의 조치)

①“을”은 근로자의 파업, 태업 등 노사분규가 발생하지 않도록 노력하며 노사분규가 우려되거나 노동쟁의의 발생신고가 있을 때에는 즉시 “갑”에게 통보하고 “갑”의 업무수행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

②노사분규 등으로 인하여 긴급히 인력의 대체를 요하는 경우에, “갑”은 “갑”의 근로자로 하여금 업무를 대행케 할 수 있으며 “을”은 이에 따른 제반 비용을 전액 부담하여야 한다.

③“갑”은 “을”에게 지급하여야 할 용역료에서 제2항의 규정에 따라 “을”이 부담해야 하는 비용을 상계 처리할 수 있다.

제22조(업무지시)

①구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(“통지 등”)은 문서로

보완되어야 효력이 있으며 통지 등의 장소는 하기에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 각 당사자는 이를 즉시 상대방에게 통지하여야 한다.

1. “갑” : 광주광역시 남구 주월동 1274-2번지 7층

2. “을” :

②통지 등의 효력은 계약서에 따로 정하는 경우를 제외하고는 상대방에게 도달한 날(공휴일인 경우에 그 익일)로부터 발생한다.

③제1항의 규정에도 불구하고 “갑”의 구두 지시사항 중 통상적이거나 경미·긴급한 사항은 육하원칙에 따라 “을”의 근무일지에 기재한 후 “갑”의 확인을 받는 것으로 문서보완에 갈음할 수 있으며, 통상적인 사항 및 경미·긴급한 사항의 성격과 범위는 “갑”이 정한다.

제23조(보칙)

①계약기간을 제외한 계약내용을 변경할 필요가 있을 경우에, 양 당사자는 쌍방의 서면합의에 의하여 변경할 수 있다.

②“을”이 계약에 따라 “갑”에게 제공하거나 본 용역 업무를 수행하기 위하여 작성한 도면, 문서, 지침서 등 일체의 서류는 “갑”의 소유로 한다.

③“을”은 첨부한 청렴계약이행 특수조건에 따라 “갑”으로부터 일정기간 동안의 입찰참가자격제한조치를 받을 수 있다.

④이 계약서와 과업지시서는 상호보완의 효력을 가지며, 이 계약서는 양 당사자의 모든 합의를 반영하고 있고, 이 계약의 내용이 이 계약 체결 이전 양 당사자 사이의 어떠한 구두 또는 서면에 의한 교섭, 합의 등의 내용과 상호 충돌하는 경우에는 이 계약의 내용이 우선한다.

제24조(해석 및 분쟁해결)

①이 계약서의 각 조항 또는 과업지시서 등 첨부문서의 해석상 이견이 있을 경우에는 양 당사자의 합의에 의하여 정하되, 합의가 성립되지 아니한 경우에는 “을”은 “갑”이 해석하는 바에 따르기로 한다.

②이 계약서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 내부규정(건물 운영관리규정 등)과 일반 용역 관련 제반법령 및 규정을 준용하기로 한다.

③이 계약과 관련하여 발생한 분쟁은 양 당사자가 이를 원만하게 해결함을 원칙으로 하며, 그럼에도 불구하고 양 당사자사이에서 그 분쟁이 원만하게 해결되지 아니할 경우에는 용역 대상물 소재지 관할법원을 제1심의 전속적 합의관할법원으로 한다. 단, “을”은 분쟁기간 중에도 본 용역업무의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

제2장 시설관리 용역분야

제25조(시설관리장비의 확보 및 유지관리)

- ①본 용역 업무수행에 필요한 장비 중 “갑”이 보유하고 있는 장비는 “갑”이 “을”에게 무상대여 하며, “갑”이 보유하지 않은 장비는 “을”이 구비하여 본 용역 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.
- ②“을”은 “갑”의 요청이 있으면 본 용역 업무수행에 지장이 없는 범위 내에서 “갑” 또는 “갑”이 지정하는 자가 보유 장비를 무상으로 사용할 수 있도록 제공하여야 한다.
- ③“을”이 구비한 시설관리장비를 수리하거나 교체하기 위하여 건물 외부로 반출하고자 할 때에는 “갑”의 사전서면 승인을 얻어야 한다.
- ④“갑”이 시설관리 업무수행상 필요하다고 추가로 요청하는 장비는 “을”의 부담으로 이를 신속히 확보하며 “을”은 시설관리장비에 대한 모든 관리, 보관책임을 부담한다.
- ⑤시설의 일반적 유지보수에 필요한 소모성 수선은 “을”이 집행하고 그 소요비용은 “을”이 부담하지만 시설보수가 “갑”의 재산에 중대한 영향을 미쳐 “을”의 부담으로 곤란한 수선은 “갑”의 부담으로 “갑”이 집행하거나 그 집행을 “을”에게 위탁할 수 있다. 단, 시설유지보수의 범위 및 비용귀속에 대한 세부적 사항은 과업지시서에서 정한다.

제26조(시설부속품 및 자재의 공급과 사용)

- ①건물 내 각종 시설물에 대한 운전, 관리, 유지, 보수 등에 소요되는 부속품 또는 자재는 “갑”이 공급한다. 단, 시설운전 및 보전을 위하여 사용되는 공구, 장갑, 세제, 걸레 등은 “을”이 부담한다.
- ②“갑”이 보유하고 있지 아니한 부속품 또는 자재로서 긴급하거나 부득이한 경우에는 신속히 “을”이 구입하여 계속해서 원활히 운용되도록 조치하며, 이 경우 “을”이 조달한 부속품 및 자재는 사용하기 전에 “갑”의 검사를 받아야 하며 “갑”은 그에 대한 물품대금을 “을”에게 지급한다.
- ③“갑”이 공급한 부속품 및 자재는 “갑”이 지정한 용도 이외에 사용할 수 없으며 잔여 자재는 “갑”에게 즉시 반납한다.
- ④“을”은 본 용역 업무를 수행함에 있어 설비의 기능을 정상적으로 유지시키며, 수명을 최대한으로 연장할 수 있도록 적절한 물품을 사용하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제27조(유지·보수의 책임)

- ①“을”은 건물 내 모든 시설을 항상 완전한 상태로 유지하기 위하여 필요한 최선의 예방조치를 취하여야 한다.
- ②“을”은 “갑”의 사전 서면승인을 득한 시설점검계획에 따라 모든 시설의 일일, 주간, 월간, 연간점검을 실시하고 그 결과를 일지 및 대장에 기록하여 보관하여야 한다.
- ③“을”이 특정 시설의 보수 또는 점검을 위하여 타 시설물을 손괴할 필요가 있을 경우에는 사전에 “갑”의 서면승인을 얻어야 하며, 보수 또는 점검이 끝나면 즉시 “갑”으로

부터 필요한 자재를 공급받아 손괴한 시설을 원상 복구하여야 한다. 단, “을”의 고의 또는 과실로 인하여 손괴의 정도가 “갑”이 사전에 승인한 범위를 초과한 경우에는 “을”의 부담으로 이를 원상 복구하여야 한다.

④대수선을 요하는 보수와 증설 및 개조설치 등의 사유로 인하여 외주발주가 불가피한 보수 및 정비는 일괄하여 “갑”이 실시하되, “을”은 업무를 위한 기술협조를 하여야 하고, 통상적인 보수 및 도장은 “갑”으로부터 자재를 공급받아서 “을”이 실시한다. 단, 외주발주 및 통상적인 보수 내지 도장에 대한 판단기준은 “갑”이 정하기로 한다.

제28조(추가공사 협조 및 하자점검조치 등)

①“을”은 건물 내에서 시행하는 보완 또는 보수공사에 대해서도 “갑”의 요구에 따라 필요한 기술자를 배치하고 “갑”의 공사감독에 협조하여야 하며 완공과 동시에 이를 인수하여 운용할 수 있도록 하여야 한다.

②“을”은 하자보증기간 내의 시설물에 대하여 하자유무를 항상 점검하며 하자를 발견하였을 때에는 지체 없이 “갑”에게 보고한다. 단, 응급조치가 필요한 경우에는 즉시 조치한 후 지체 없이 “갑”에게 보고한다.

제3장 경비 및 주차관리 용역분야

제29조(경비용품 등의 확보 등)

①“을”은 계약이행에 필요한 용품을 구비하여 용역수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

②“을”이 본 용역 업무를 수행하기 위하여 구비한 용품을 수리하거나 교체하기 위하여 회관 외부로 반출하고자 할 때에는 “갑”의 사전 서면승인을 얻어야 한다.

③“갑”은 “을”이 본 용역 업무를 수행하기 위하여 구비한 용품에 대하여 수시로 검사할 수 있으며, 검사한 결과 수리를 요하거나 경비 또는 본 용역 업무를 수행하는 장비로서 부적합한 것으로 판단될 경우 “을”에게 수리 또는 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 “을”은 자신의 비용으로 이를 즉시 수리 또는 교체하여야 한다.

제30조(경비 근로자의 교육)

①“을”은 근로자에 대하여 경비업법 등 관계법령에서 정한 소정기간이상의 직무교육과 친절교육(월 1회 이상)을 실시하고 그 결과를 “갑”에게 보고하여야 한다.

②“갑”은 필요시 “을”의 근로자에 대하여 친절교육과 건물안내에 필요한 소양교육을 실시할 수 있다. 단, 교육훈련내용과 방법 등에 관하여 “을”과 사전 협의하여 시행한다.

제31조(경비문서 비치 등)

“을”은 경비 및 주차관리 등의 업무를 수행하기 위하여 순찰노선도 등의 문서를 비치하여야 한다.

제4장 환경 및 위생관리 조경관리 용역분야

제32조(장비 확보 및 유지관리)

- ①“을”은 본 용역 업무를 수행하기 위하여 필요한 장비 및 인력을 확보하여 용역업무 수행에 지장이 없도록 해야 한다.
- ②“갑”은 “을”이 본 용역 업무를 수행하기 위하여 구비한 장비에 대하여 수시로 검사할 수 있으며, 검사한 결과 수리를 요하거나 본 용역 업무를 수행하는데 부적합한 것으로 판단될 경우 “을”에게 수리 또는 교체를 요구할 수 있다. 이 경우에 “을”은 자신의 비용으로 즉시 이를 수리 또는 교체하여야 한다.
- ③“을”이 본 용역 업무수행에 필요하다고 판단하여 “갑”의 사전 서면승인을 받아 추가로 요청하는 장비는 “갑”의 부담으로 이를 신속히 확보하며, “을”은 본 용역수행에 필요한 장비에 대한 관리 및 보관 책임을 부담한다.
- ④“을”은 “갑”으로부터 본 용역수행에 필요한 장비를 인수받았을 때에는 장비관리대장을 작성하여 “갑”에게 제출하고 “을”의 관리책임자가 서명날인한다.

인 계 인 수 서

000 주식회사는 한국방송광고공사 광주지사에 대한 목적물인 광고공사 빌딩(지하 1층, 지상7층, 연면적 3,697.76㎡) 관리용역 도급계약서에 의하여 시설물, 비품일체를 관리용역기간 동안 관리를 철저히 하여야 하며, 분실 및 파손 시에는 원상복구 또는 손해배상 한다.

첨 부 : 시설현황 및 비품현황 각1부

2011. 2.

인 계 자 : 한국방송광고공사 광주지사

인 수 자 : 000(주)

1. 시설현황

품 명	용 량	수량	위치.용도	모델.형식	제작. 시공	비고
변압기	150KVA	2	옥상	94272 94280	대명전기	
냉.온수기	50RT	2	옥상	SWN-EG, 50E AH	LG전선청호기업	
냉각탑	80RT	2	옥상	KSR-100	LG전선청호기업	
타워파킹	37KW	1	주차장	B-ML-O-38XL	삼성중공업	
엘리베이터	5.5 ~ 15KW	2	승강기	TM-500	현대E/V	
급수펌프	5HP	3	지하펌프실	KM105HKI PMT-40-04	LG펌프	
냉각수펌프	7.5HP	2	옥상기계실	KM105HKI PSV-8065C	LG펌프	
냉온수펌프	5HP	2	옥상기계실	KM108HII PSV-6550C	LG펌프	
배수펌프	1/2HP	4	집수정	PDV-400M	LG펌프	
오수펌프	1/2HP	4	오수집수정	PDV-400M	LG펌프	
급수가압펌프	1/6HP	2	냉온수보충	PW-130MA	LG펌프	
헬코일	3400/6400 KCAL/H	152	냉난방	FC-E31	경원세기	
소화전펌프	25HP	1	옥내소화전	KM125HUI	대아펌프	
소화전보조펌프	3HP	1	옥내소화전	KM103HUI	대아펌프	
스프링쿨러펌프	40HP	1	스프링쿨러	KM140HUI	대아펌프	
스프링쿨러 보조펌프	5HP	1	스프링쿨러	KM105HUI	대아펌프	
배기헬	5HP	1	배연시설	TEFC-4H	청호풍력	
발전기	160KW	1	발전기	175SL	KELCO	비상용
급.배기헬	2HP	2	정화조	-	LG펌프	
배수펌프	3HP	2	정화조	-	LG펌프	
스크린	1HP	2	정화조	YTFO-K	LG펌프	
분쇄기	1HP	1	정화조	KM105HK8F	LG펌프	
유량펌프	3HP	2	정화조	-	LG펌프	
브로와	5HP	2	정화조	S-80	정선환경	
소포펌프	2HP	2	정화조	-	LG펌프	
엔진펌프	3HP	1	정화조	A220B	ACME모터	비상용

2. 비품현황

구 분	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
비 품	철책상	-	개	2	관리실
	회전의자	-	개	2	관리실
	삼	-	개	2	기계실
	하수도 도통기	-	개	1	기계실
	전기 조작봉	-	개	1	전기실
	철재사다리	-	개	2	관리실
	방역분무기	-	개	1	관리실